

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE ADJUNTAS

JUAN CARLOS NEGRÓN MIRÓ,
CARLOS MALAVÉ RAMOS & OTROS

Demandantes

vs.

CANTERA ADJUNTAS, INC., T.C.C.
ADJUNTAS AGGREGATES; RAFAEL A.
VÉLEZ ANDÚJAR

Demandados

CIVIL NÚM.: AD2026CV00010
SALÓN NÚM.:

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO
ART. 14.1 LEY 161-2009

SOLICITUD PARA QUE SE DEJE SIN EFECTO LA ANOTACIÓN DE REBELDÍA
AL HONORABLE TRIBUNAL

COMPARECEN, las partes demandadas de epígrafe, Cantera Adjuntas, Inc. por sí y representada por su presidente el Sr Rafael Velez Andújar, quienes por conducto de la representación legal que suscribe, muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. La parte aquí compareciente fue emplazada mediante edicto el pasado 20 de marzo de 2026. A tales efectos, el abogado que suscribe radicó una Moción Asumiendo Representación Legal y sobre Otros Extremos el 20 de abril de 2026. (SUMAC 32). En la referida moción se asumió la representación legal tanto de Cantera Adjuntas Inc. como del Sr. Rafel Velez Andujar. A su vez se expresó en sus incisos 6 y 7 lo siguiente:

“6. Dicho lo anterior, del lenguaje del Art. 14.1 de la Ley Núm. 161-2009, *supra*, **no se desprende la necesidad de presentar una alegación responsiva ante la solicitud de *injunction* al amparo de dicho artículo.** El artículo simplemente se limita a establecer el término dentro del cual este Honorable Tribunal debe celebrar una vista y dictar una sentencia, reteniendo discreción para disponer de las controversias y asuntos que se desarrollen dentro de la causa de acción.

7.Dicho lo anterior, **la parte compareciente entiende que no tiene obligación de presentar una alegación responsiva**, pero se propone presentar una solicitud de desestimación al amparo de la Regla 10.2para lo cual así lo estará haciendo en o antes de este próximo jueves 23 de marzo de 2026.” (Énfasis suplido)

2. El 21 de abril de 2026 este Honorable Tribunal tomó conocimiento de la referida moción y emitió orden al efecto para que se tomara constancia de la representación legal, así como concedió hasta el 23 de abril de 2026 para presentar su solicitud de remedio. (SUMAC 33).

3. En cumplimiento de lo ordenado, el 23 de abril de 2023 se presentó la Moción de Desestimación Inc. (SUMAC 34).

4. Así las cosas, el 5 de mayo de 2026 este Honorable Tribunal le anotó la rebeldía al codemandado Rafael A. Vélez Andújar por “no surg[ir] del expediente que [este] haya

presentado alegación responsiva dentro del término dispuesto para ello [...] Tampoco ha comparecido de ninguna otra manera.” (SUMAC 36 ¶ 3).

5. Al revisar el raciocinio que pudo haber tenido este Honorable Tribunal para tal determinación y habiéndose presentado la Moción de Desestimación, nos percatamos que en el comparece solo se identificó a la parte demandada, Cantera Adjuntas, Inc. y no se especificó al co-demandado Vélez Andujar. Lo anterior fue un error cometido por inadvertencia que no justifica la anotación de rebeldía cuando se indicó que ambos presentarían la moción de desestimación y esta es extensiva a su persona.

6. Es por ello que muy respetuosamente se entiende que la determinación de anotación de rebeldía no procede, pues el co-demandado compareció y presentó una moción dispositiva. Además, tal cual se indicó en la Moción para asumir, esta causa de acción no requiere de una alegación responsiva por su naturaleza extraordinaria.

7. La Regla 45.1 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 45.1, dispone lo relativo a la anotación de la rebeldía, estableciendo lo siguiente:

Regla 45.1. Anotación

Cuando una parte contra la cual se solicite una sentencia para conceder un remedio afirmativo haya dejado de presentar alegaciones o de defenderse en otra forma según se dispone en estas reglas, y este hecho se pruebe mediante una declaración jurada o de otro modo, el Secretario o la Secretaria anotará su rebeldía.

El tribunal, a iniciativa propia o a moción de parte, podrá anotar la rebeldía a cualquier parte conforme a la Regla 34.3(b)(3). Esta anotación tendrá el efecto de que se den por admitidas las aseveraciones de las alegaciones afirmativas, sujeto a lo dispuesto en la Regla 45.2(b). La omisión de anotar la rebeldía no afectará la validez de una sentencia dictada en rebeldía.

8. Este Honorable Tribunal tiene la capacidad de dejar sin efecto la anotación de rebeldía conforme la Regla 45.3 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. V R. 45.3, la cual dispone que: “el tribunal podrá dejar sin efecto una anotación de rebeldía por causa justificada, y cuando se haya dictado sentencia en rebeldía, podrá asimismo dejarla sin efecto de acuerdo con la Regla 49.2.”

9. En Rivera Figueroa v. Joe’s European Shop, 183 D.P.R. 580 (2011) el Tribunal Supremo dispuso:

□ cuando una parte no puede utilizar la Regla 45.1 para conseguir que se elimine la anotación de rebeldía en su contra, necesita entonces probar justa causa de acuerdo con la Regla 45.3. Esto es, la parte puede presentar evidencia de circunstancias que a juicio del tribunal demuestren justa causa para la dilación o probar que tiene una buena defensa en sus méritos y que el grado de perjuicio que se puede ocasionar a la otra parte con relación al proceso es razonablemente mínimo.

10. De igual manera quedó establecido que la aludida Regla 45.3, *supra*, debe interpretarse de forma liberal, resolviéndose cualquier duda a favor de que se deje sin efecto la anotación de rebeldía. Rivera Figueroa v. Joe's European Shop, *supra*.

11. A fin de atender la presente solicitud, este Honorable Tribunal debe considerar que la anotación de rebeldía que nos ocupa no se ajusta a ninguna de las posiciones señaladas en la Regla 45.1 de Procedimiento Civil, *supra*, y que la presentación de una alegación responsiva no es requisito para la aquí compareciente, tal como fue esbozado en los párrafos 6 & 7 de la Moción Asumiendo Representación Legal y Sobre Otros Extremos. Véase, SUMAC 32, ¶¶ 6-7.

12. Nuevamente reiteramos que la omisión de Rafael A. Vélez Andújar de la Solicitud de Desestimación presentada no fue intencional, sino producto de un error humano. Por tanto, encarecidamente solicitamos que se considere dicha Solicitud como una extensiva, radicada a nombre de ambos demandados representados por el abogado suscribiente.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente a este Honorable Tribunal que deje sin efecto la anotación de rebeldía a Rafael A. Vélez Andújar. Esto, con cualquier otro pronunciamiento que en derecho proceda.

RESPECTUOSAMENTE SOMETIDA.

CERTIFICO: Que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC) el cual da aviso al mismo tiempo a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones electrónicas, lo cual constituye la notificación que debe efectuarse entre abogados y abogadas, según disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

En San Juan, Puerto Rico a 7 de mayo de 2026.

f/Lcdo. Miguel L. Torres-Torres
RÚA 14,645

TORRES-TORRES & ASSOC. C.S.P.
Counselors & Attorneys at Law
P.O. Box 191064
San Juan, Puerto Rico 00919-1064
Tel. (787) 925-1471
Email. mtorres@ttacsp.com